

1505624-82.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... não identificado na prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativos julgados:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

TJSP: "Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexo psicológico. Falta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505624-82.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505624-82.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061889/2022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 23410196 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 945/22/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2061889 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/05), na noite de 6 de março de 2022, por volta das 21h38min, na Estrada Alvarenga nº 2786, Pedreira, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios com indivíduo de qualificação ignorada, subtraiu, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, o aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy J7, avaliado em R\$ 600,00 (seiscentos reais),

de propriedade da vítima Rodrigo Lourenço Martins.

Consta da denúncia que segundo restou apurado, o denunciado e seu comparsa estavam no local dos fatos e avistaram a vítima parando no sinal semafórico com seu veículo marca JAC, modelo J3, placas PG05054, cor branca, e se aproximaram, ALEXANDRE pelo lado do motorista e seu comparsa pelo lado do passageiro.

Relata a inicial que, em seguida, o agente não qualificado colocou seu braço por dentro da janela do passageiro do automóvel e apanhou o aparelho celular da vítima, o qual estava no painel do carro.

Narra a exordial que neste momento, Rodrigo reagiu e segurou o braço do criminoso. Em razão da reação da vítima, ALEXANDRE a ameaçou dizendo “quer morrer?” e fazendo menção de que portava arma de fogo em sua cintura.

Segundo a acusação, ao perceber que Rodrigo não soltava seu comparsa, o denunciado desferiu um soco que atingiu a face da vítima. Com sua capacidade de resistência reduzida à impossibilidade, Rodrigo soltou o criminoso que conseguiu retirar o aparelho celular do carro e empreendeu fuga juntamente ALEXANDRE, consumando o roubo.

Expõe a denúncia que a vítima saiu no encalço do denunciado e avistou uma viatura da Polícia Militar, momento em que pediu ajuda. Os policiais militares iniciaram perseguição e foram informados por populares que o denunciado havia corrido na direção de um córrego.

É da inicial acusatória que chegando no citado córrego, os policiais localizaram ALEXANDRE escondido. Indagado, ele negou a prática delitiva. Submetido a revista pessoal, o celular não foi recuperado. Entretanto, ainda no local, ele foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo, razão pela qual todos foram conduzidos ao Distrito Policial.

Em solo policial, ALEXANDRE foi pessoalmente reconhecido pela vítima como o autor do roubo que a ameaçou e desferiu o soco que atingiu sua face (fl. 11).

Por decisão exarada em 07 de março de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 95/99).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 16 de março de 2022 e, na mesma oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 11 de maio de 2022 (fls. 140/141).

O acusado foi citado junto ao CDP Osasco II (fl. 180). Na sequência, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado, bem como a observação do item 6 do Comunicado CG nº 317/2020 durante a audiência virtual (fls. 192/193).

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 196/197).

Durante a instrução em juízo, foi ouvida a vítima, uma testemunha e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da confissão espontânea do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis e o período de prisão cautelar do acusado, que no presente caso ultrapassou dois meses; b) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo, cuja materialidade restou confirmada

pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 06), Reconhecimento efetuado em solo policial pela vítima (fl. 11), Boletim de Ocorrência (fls. 13/15), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 107/108), bem como pela prova oral produzida em juízo. A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Rodrigo Lourenço Martins narrou os fatos com segurança e coesão, extraíndo-se de suas declarações que reconhece o indivíduo com o número "1" presente em audiência (Réu Alexandre Oliveira da Silva). Trabalha como motorista de aplicativo e estava parado em um semáforo. Vieram dois indivíduos, um abordou, segurou o celular e o declarante ficou segurando aquele indivíduo. O comparsa do réu veio pelo vidro do passageiro, que estava abaixado, porque estava calor. O réu foi do lado do motorista e fez um gesto como se estivesse armado e como o declarante não soltava o comparsa, o réu deu um soco no rosto do declarante. O réu falou "você quer morrer", colocando a mão por debaixo da camiseta. O comparsa conseguiu fugir levando o celular. Os policiais conseguiram deter o réu. Reconheceu o réu no local mesmo.

Também foi ouvida em juízo a testemunha José Ércolis Maciel Rubens, policial militar, que expôs que estavam em patrulhamento quando um indivíduo pediu socorro alegando ter sido vítima de roubo. A vítima informou que o réu fez menção de estar armado. Segundo a vítima o réu teria projetado o corpo para dentro do veículo e teria retirado o celular preso no suporte. A vítima não informou ter sido agredida fisicamente, só ameaça.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Em suma, o réu aduziu que está com 30 anos de idade. Estudou até a oitava série. Estava em situação difícil, porque tinha acabado de sair da cadeia, então estava difícil para arrumar emprego. Estava morando de aluguel com a esposa. A acusação é verdadeira, mas não agrediu o rapaz. Deu voz de assalto. Falou que era um assalto e era para ele passar o telefone. Colocou a mão na cintura. Estava com um amigo que chamou o interrogando para ir ao assalto. O amigo chama Douglas. Cada um correu para um lado e não sabe se o telefone ficou com Douglas.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel.

Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel.

Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a

normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que o réu agiu conjuntamente em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado na prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativos julgados:

TACRSP: “Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas” (RJDTACRIM 18/134).

TJSP: “Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexo psicológico. Falta de identificação do parceiro. Irrelevância. A falta de identificação do parceiro não afasta o reconhecimento da aludida qualificadora” (RT 736/629).

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena, verifico, na primeira fase, que o réu, além de ser reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação da pena, ostenta antecedentes desabonadores. Com efeito, depreende-se da folha de antecedentes as fls. 150/169 e da Certidão Criminal as fls. 170/174 que o réu já ostenta: (a) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado tentado (Processo nº 0001817-18.2015.8.26.0635 S, da 19ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 08/06/2015); (b) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado tentado (Processo nº 0064118-49.2011.8.26.0050, da 24ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 28/06/2014); (c) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado (Processo nº 0096746-28.2010.8.26.0050, da 25ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 07/01/2013); (d) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado (Processo nº 0098343-95.2011.8.26.0050, da 3ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 14/05/2015); (e) condenação anterior pela prática do crime de desacato (Processo nº 0001021-49.2017.8.26.0411, do Juizado Especial Criminal, do Foro de Pacaembu, com trânsito em julgado para a Defesa em 29/01/2019); (f) condenação anterior pela prática do crime de desacato (Processo nº 0000595-27.2017.8.26.0673, da Vara Única, do Foro de Flórida Paulista, com trânsito em julgado para a Defesa em 21/05/2018). Esse histórico denota que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 170/174), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Em terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um

terço) em razão da majorante do concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), culminando com a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, também considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é multirreincidente, o regime inicial para cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, pena privativa de liberdade superior a quatro anos e réu multirreincidente e com maus antecedentes, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal. A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. O Réu é reincidente e ostenta maus antecedentes. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA